



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA**

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1898

**Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DEL DIPARTIMENTO DI NUORO - COGEST S.R.L. - CIG BB5F2A4AA8 –
MODIFICA CONTRATTUALE.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che sottendono l'adozione di questo atto:

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, norma specifica di settore che regola il procedimento in questione;

VISTE le norme e gli atti che regolano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Bilancio;

- le successive variazioni regolarmente approvate;

VISTI gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78 /2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20 /01/2030;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

RICHIAMATI gli atti precedenti, adottati dal sottoscritto Direttore nell'ambito di questo procedimento, a cui il presente atto si ricollega:

- il preventivo formulato dall'operatore COGEST SRL, Codice fiscale 01180120915, Sede legale VIA MUGHINA, 157 08100 NUORO (NU), riguardante i lavori necessari per ripristinare la funzionalità e la sicurezza dell'impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura del Dipartimento di Nuoro, danneggiato dagli eventi meteorologici estremi che si sono verificati durante la metà del mese di marzo 2026, dell' importo di euro 9.054,00 + IVA, agli atti del Servizio;
- la propria Determinazione n. 767 del 06/04/2026, avente come oggetto "AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL DIPARTIMENTO DI NUORO" - COGEST S.R.L. - CIG BB5F2A4AA8;
- il successivo contratto sottoscritto in data 18/05/2026 prot. 22271/2026, tra Arpas e COGEST SRL, per l'importo di euro 9.054,00, oltre IVA, per complessivi euro 11.045,88;

DATO ATTO delle ragioni che motivano l'adozione di questo atto:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- quando l'impresa, dopo l'affidamento e la stipula del contratto, doveva effettuare l'ordine dei materiali non è riuscita a reperire sul mercato dei pannelli con le stesse caratteristiche di quelli da sostituire, non più disponibili nel mercato, ed ha proposto di sostituirli con altri di pari dimensioni ma con minor potenza nominale;
- la nuova circostanza ha determinato l'aumento del numero dei nuovi pannelli, e contemporaneamente si è appurato che nella stringa danneggiata erano da sostituire un numero minore di pannelli, con un minor onere di smaltimento;
- per la diversa conformazione della stringa sostituita e per maggiore sicurezza, si concordata anche una diversa distribuzione degli elementi di zavorra, rispetto a quelli inizialmente previsti;

VISTO il nuovo preventivo formulato dall'operatore COGEST SRL, Codice fiscale 01180120915, Sede legale VIA MUGHINA, 157 08100 NUORO (NU), per ripristinare la funzionalità e la sicurezza dell'impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura del Dipartimento di Nuoro, comprensivo delle modifiche richieste da Arpas, dell'importo di euro 12.007,00 + IVA, per complessivi euro 14.648,54, agli atti del Servizio;

DATO ATTO che sono stati predisposti i documenti necessari ad illustrare le variazioni sopra descritte:

- RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA PER MODIFICA CONTRATTUALE”;
- ALLEGATO 1 – QUADRO COMPARATIVO MATERIALI;
- ALLEGATO 2 – QUADRO COMPARATIVO PREVENTIVI;

VISTO l'impegno registrato sul Bilancio Pluriennale 2026/2028, annualità 2026, in favore dell'operatore economico COGEST SRL, Codice fiscale 01180120915, Sede legale VIA MUGHINA, 157 08100 NUORO (NU), Codice SAP 2613:

Impegno	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo totale
3260000509	SC02.1070	CONSOLID E RIPRIS IMP FOTOV DIP NU	2613	€ 11.045,88

RITENUTO quindi di dover approvare una modifica in corso di esecuzione al contratto sottoscritto in data 18/05/2026 prot. 22271/2026, tra Arpas e COGEST SRL, rappresentata nella “RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA PER MODIFICA CONTRATTUALE” allegata a questo atto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO che per effetto delle nuove previsioni contenute nella Variante contrattuale è necessario rimodulare **in aumento di € 3.602,66** l'impegno registrato sul Bilancio Pluriennale 2026/2028, annualità 2026 - Determinazione n. 767 del 06/04/2026 - in favore dell'operatore economico COGEST SRL, Codice fiscale 01180120915, Sede legale VIA MUGHINA, 157 08100 NUORO (NU), Codice SAP 2613:

N. Impegno.	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo attuale	Variazione +	Importo variato
3260000509	SC02.1070	CONSOLID E RIPRIS IMP FOTOV DIP NU	2613	€ 11.045,88	€ 3.602,66	€ 14.648,54

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08 /2010, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato già acquisito il CIG **BB5F2A4AA8**;

ACQUISITO il DURC **certificato-INAIL_54249210**;

CONSIDERATO necessario procedere, per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la modifica in corso di esecuzione al Contratto Rep. 22/2025, stipulato tra Arpas e S.O. SO.R., rappresentata nella "RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA PER MODIFICA CONTRATTUALE" allegata a questo atto, che comporta un aumento di € 3.602,66 (comprensiva di IVA);

2. **DI APPROVARE** la "RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA PER MODIFICA CONTRATTUALE", composta da:

- RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA PER MODIFICA CONTRATTUALE";
- ALLEGATO 1 – QUADRO COMPARATIVO MATERIALI;
- ALLEGATO 2 – QUADRO COMPARATIVO PREVENTIVI;

3. **DI RIMODULARE** in aumento di **€ 3.602,66** l'impegno assunto con la Determinazione n. 767 del 06/04 /2026 in favore dell'operatore economico COGEST SRL, Codice fiscale 01180120915, Sede legale VIA MUGHINA, 157 08100 NUORO (NU), Codice SAP 2613, così registrato sul Bilancio Pluriennale 2026 /2028, annualità 2026:

N. Impegno.	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo attuale	Variazione +	Importo variato
3260000509	SC02.1070	CONSOLID E RIPRIS IMP FOTOV DIP NU	2613	€ 11.045,88	€ 3.602,66	€ 14.648,54



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

4. **DI DARE ATTO** che si stipulerà con l'operatore economico COGEST SRL, Codice fiscale 01180120915, Sede legale VIA MUGHINA, 157 08100 NUORO (NU), apposito atto aggiuntivo, anche in forma di lettera commerciale, per l'aumento contrattuale dall'importo originario di € 9.054,00+IVA al nuovo importo di € 12.007,00+IVA;
5. **DI DARE ATTO** che per l'affidamento in oggetto, per gli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, è confermato il CIG **BB5F2A4AA8**;
6. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3260000509	001	28/04/2026	SC02.1070	00.01.01.00	3.602,66	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	COGEST S.R.L	MODIF.CONTRATT

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1070	TOTALE
2026	3.602,66	3.602,66
TOTALE	3.602,66	3.602,66

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA